

CRIMES CONTRA O SERVIÇO MILITAR E O DEVER MILITAR

Da Deserção e do Abandono de Posto e de Outros Crimes em Serviços e Do Exercício de Comércio

A aula de hoje será a respeito da pessoa do Comandante.

Comandante é aquele que exerce função de direção. Sempre que se falar de Comandante vale para o Comandante, o Chefe ou o Diretor de uma unidade militar. Por exemplo: o Comandante de um batalhão, o Chefe de um departamento, o Chefe do Gabinete do Comandante Geral, o Diretor de apoio logístico.

Omissão de eficiência da força

Art. 198. Deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência:
Pena – suspensão do exercício do posto, de três meses a um ano.

- Estado de eficiência – tropa treinada e fomento dos recursos materiais necessários ao desempenho do contingente sob seu comando;
- Crime de mão própria;
- Crime propriamente militar;
- Crime omissivo;
- Pena.

A polícia militar sabe que algumas datas comemorativas requerem um policiamento maior. Por exemplo: Carnaval, Ano Novo.

O policial militar sabe que, nessas datas específicas, será escalado. Suponha que o Comandante do batalhão de uma cidade, que possui muitos blocos de carnaval, recebe de seus subordinados vários pedidos de férias, abonos ou afastamentos legais e ele acaba liberando sem observar a quantidade necessária para esse policiamento e de 100 subordinados restaram apenas 20. O Comandante responderá, então, pelo crime acima, pois não haverá policiais suficientes para um policiamento eficiente.

ANOTAÇÕES

Só comandante comete esse crime. Crime apenas doloso.

Outro exemplo: chegaram algumas pistolas de difícil manuseio e o Comandante não forneceu instrução, também estará cometendo esse crime. .



Omissão de providências para evitar danos

Art. 199. Deixar o comandante de empregar todos os meios ao seu alcance para evitar perda, destruição ou inutilização de instalações militares, navio, aeronave ou engenho de guerra motorizado em perigo:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

Modalidade culposa Parágrafo único. Se a abstenção é culposa:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

- Deixar de agir quando devia e podia agir para evitar danos;
- Prevê conduta dolosa e culposa;
- Cuidado com o patrimônio público;
- Crime omissivo;
- Crime de mão própria.

Por exemplo: suponha que as instalações de um batalhão está quase caindo, com diversas rachaduras, e o Comandante não toma providências. Incurrerá no crime acima. Pode ser doloso ou culposos. Crime omissivo: “deixar”.

Omissão de providências para salvar comandados

Art. 200. Deixar o comandante, em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, colisão, ou outro perigo semelhante, de tomar todas as providências adequadas para salvar os seus comandados e minorar as consequências do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave ou o quartel ou sede militar sob seu comando: Pena - reclusão, de dois a seis anos.

Modalidade culposa Parágrafo único. Se a abstenção é culposa:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

- Crime omissivo;
- O Comandante deve se empenhar com todas as forças para salvar os comandados – não deve sentença de suicídio;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- O comandante não pode alegar estado de necessidade - art 43 do CPM;

Ocorre em caso de acidentes, imprevistos ou tragédias. O Comandante tem o dever de salvar seus comandados.



Pode ser doloso ou culposo. Crime omissivo: “deixar”. .

Omissão de socorro

Art. 201. *Deixar o comandante de socorrer, sem justa causa, navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave, em perigo, ou náufragos que hajam pedido socorro:
Pena – suspensão do exercício do posto, de um a três anos ou reforma.*

- O navio ou aeronave em perigo ou náufragos que peçam socorro;
- Neste delito as pessoas que estão em perigo não são subordinadas;
- Previsão de sem justa causa – sem excludente de ilicitude;
- Pena;
- Mesmo *nomen juris* do art. 135, do CPB.

Uma situação é o Comandante não salvar seus comandados. Outra situação é o Comandante não salvar outras pessoas em estado de perigo. Quando se tratar do último caso, comete-se o crime acima. É um crime próprio, somente pode ser cometido pelo Comandante e crime propriamente militar.

Comete esse crime apenas se for “sem justa causa”. Por exemplo, o Comandante vê alguns náufragos pedindo socorro, mas sabe que se os salvar seu próprio navio poderá afundar, logo, havendo justa causa não há o crime. Porém, se não houver justa causa comete o crime acima.



No Código Penal Brasileiro também há esse crime. Porém, no CPB qualquer pessoa poderá cometê-lo, no Código Penal Militar, apenas o Comandante poderá cometê-lo. .

Embriaguez em serviço

Art. 202. *Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos.*

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Embriagar – ficar “bêbado”.
- 2 (duas) modalidades:
- Militar em serviço se embriaga; ou * apresentar para o serviço embriagado;
- Se o militar ingere bebida alcoólica e não se embriaga?
- Se o militar faz uso de substância entorpecente dentro do quartel?
- Álcool, farda e arma de fogo não combinam.

Duas situações:

1. Militar fica bêbado durante o serviço;
2. Militar se apresenta bêbado durante o serviço.

Para saber se o militar está embriagado é necessário fazer um exame pela polícia científica.

Se o militar ingere bebida alcoólica durante o serviço e não fica bêbado, ele não comete esse crime, porém, comete transição disciplinar grave.

Se o militar utiliza substância entorpecente não será considerado esse crime, mas o crime previsto no art. 290. .



20m

Dormir em serviço

Art. 203. *Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:*

Pena – detenção, de três meses a um ano.

- Dormir – independente de ser cochilo ou sono profundo;
- Crime de perigo;
- Crime doloso;
- Crime de mão própria;

Trata-se de crime de perigo, ou seja, não precisa ter prejuízo e possui apenas a modalidade dolosa.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Por exemplo: suponha que um policial militar informa o tenente que fez um exame que utilizou determinado medicamento que causa sonolência e em determinado momento, sem querer, ele acaba cochilando. Ele não incorrerá nesse crime, pois não houve dolo. Agora se o policial age com dolo, ou seja, leva cobertor e etc, ele incorrerá nesse crime.

Atenção aos autores: oficial de quarto, oficial de ronda, sentinela, vigia ou outra situação equivalente.

O policial que está fazendo ronda a noite pode dormir? Não, ele está no serviço de sentinela. Ele não é sentinela da guarda, mas de toda cidade.

É um crime de mão própria, apenas militar comete e não admite coautoria, crime propriamente militar. .



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO de comércio por oficial

Art. 204. *Comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada:*

Pena – suspensão do exercício do posto, de seis meses a dois anos, ou reforma.

- Crime Plurinuclear;
- Crime próprio;
- Se o comércio é praticado por praças?

Um militar da ativa somente pode exercer atos comerciais em duas ocasiões:

1. Sócio de sociedade anônima; ou
2. Sócio de responsabilidade limitada.

É permitido apenas para acionista ou cotista, somente nessas duas modalidades.

Militar, em geral, salvo as exceções acima, não pode exercer comércio. O Oficial da ativa que é microempreendedor individual comete esse delito. Depois que estiver na reserva pode praticar o comércio.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Crime plurinuclear porque possui vários núcleos.
- Crime propriamente militar.
- Se o comércio é praticado por praças não será esse crime, mas sim transgressão militar.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
